יצחק דישמג

-מח' רש"י ותוס' בה'לפיכך' במתני'-

במתני' איתא השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל וכו' הכל כמנהג המדינה וכו'
ובגמ' יש ב' מהלכים אחד- השותפין שרצו דכיון שרצו לעשות מחיצה מחייבין אותו לעשות כמנהג
המדינה, והמהלך השני היינו דהשותפין שרצו לחצות מחייבין לבנות כותל ובגמ' ראיה שמיה
היזק וכו' לפיכך אם נפל הכותל- המקום והאבנים של שניהם.

ומפרש רש"י ז"ל הלפיכך וזהו לשונו "הואיל ובתחלת הבנין מדעת שניהם לבנות דין שניהם אם נפל
הכותל לאחר שנים רבות אין האחד יכול לומר כל הכותל נבנה בחלקי ומשלי היו האבנים אע"פ שהוא
יותר מחזיקו וכיון שנפל הכותל בחלקו כמפרש בגמ' וכו'

ובפשטות נפרש בדברי רש"י דנסתפק בשנפל דבעות אחד היה יכול לטעון משלי היה ומכיון דההלכה היא
דבונין לבנות כמנהג המקום לכן נקטינן דבכותל זה ד"ה של שניהם היו.

ובתוס' הקשה על מתני' ואת ומאי איריא משום דבונין הכותל בעל כרחם דלאו הכי נמי היו של שניהם אם נפל
לרשות אחד מינה כיון דאין תציג לא לזה ולא לזה כדפריך בגמ' גבי דקה וכו' ותירצו ע"ש תוס' דהיה אפשר
שאחר שנים דרשות הרבה לטען כולה שלי דמיגו דאי בעי אומר מחק לבתיה וכו'

ובהרמב"ן איתא דדידן לא קשיא, שכתב פירש רש"י ז"ל לא ירשה לא לזה ולא לזה, ולפי סימן שלא עשאה האחד
משלו דאילו עשאה היה עושה חציו מבחוץ, אבל כותל חצר שלא תקנו בו חכמים חזית אי פנינו את
לרשותיה דין הוא שיהא נאמן מפני שספק נה את זה לבנות כותל באמצע ע"כ

וצריך לבאר יסוד מחלוקתן בשון דמתני', ודיבור ר' אשר דלפאו קלי כשבזה מיתן יחלוקו מכח ממון
המוטל בספק בגמ' דמות האחרונים שנו היינו שלו לגמרי או מכח ספק חלוקין והדין ספק הוא והנפק"מ היא אם יכול
לקדש בו את האשה וכו' דלרש"י אם יש כאן ספק ומשום יחלוקו כשנפל הכותל יהיה אבל שניהם יכול לא
והיה שלהם לכן בה הלפיכך' דלומר בירור היא דשלהם היא ודעמה דומה לבן הוא מה שאומרים השנים אחצין דילוק
דנתברר דשניהם מתחילתן בהגדר אחת ולכן הוא לשניהם בדין גמור, אבל תוס' ס"ל ס' דין יחלוק נ"כ היא
הא מכח דין גמור ושלו היינו נאמן לחוטפין

ויש להוסיף בזה דבקונטרס הספיקות מבואר דתוס' ע"ש והביא מתני' ר' חיים כהן דתוס' ס"ל כשנפלה דין היינו מכח
המוציא מחבירו עליו הראיה או מכח תפיסה שלאחרין דקודם היה הראשון מוחזק ואחר
כך השני אבל בשתחלת דין היו חולקין אפי' תפס אחד מוציאין מידיה וכו'

ובתוך הקונטרס הספיקות דלפי"ז ז"ל דהרמב"ן דס"ל דלעולם לא מהני תפיסה אפי' דלעך דכי אבל בתחלת דין יחלוקו
וכול לתפוס מחלק את תוס', ולפי"ז נמצינו יפה ד' הרמב"ן שנדל לטרמיה דרש"י דס"ל דבחולקין
יכולין לתפוס כיון דלאו שלו הן דבע"ב לא גמרו למי הן אלא יחלוקו מכח ספק.

ולפי"ז אתי שפיר הנפק"מ מלפני הלפיכך וכו' דלרש"י לפני הלפיכך אם תפסו (כגון שנפל הכותל בחלקו)
מהני אפי' כבר פספס החלקו משא"כ אחר הלפיכך דבאו יחלוקו דבירור וכו' משא"כ לתוס' דגם לפני הלפיכך
יחלוקו דבירור היא